Příspěvek úřední autority ČR zodpovědné za oblast ochrany zvířat do zveřejněné iniciativy Evropské komise k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti

Harmonizace dobrých životních podmínek psů a koček na úrovni EU dlouho chyběla, a proto mnoho členských států již zavedlo svou národní legislativu pro regulaci chovu psů a koček. Ta však ze své podstaty nemůže zajistit sjednocení podmínek pro přepravu a prodej komerčních chovů psů a koček mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Tento návrh nařízení může přispět k řešení nelegálního obchodování se psy a kočkami v EU.

Ke zveřejněnému návrhu nového nařízení uvádíme následující poznatky:

Edukace veřejnosti:
Ve vztahu k problematice psů pocházejících z chovů s nevhodnými podmínkami chovu, je nutné upozornit na to, že zpřísňování a aktualizování legislativy a přísné kontroly jsou jen jednou částí boje proti tomuto nešvaru. Za zásadní v této oblasti je nutno považovat prevenci a edukaci veřejnosti, tak aby se zamezilo chovům zvířat v nevhodných podmínkách i pokud je zvíře chováno pouze jako společník v zájmovém chovu.

Definice; *Článek 3*:
Není jasné, co se považuje dle nařízení za „kontejner/příp. klec (*crate, box, receptacle*), kotec (*enclosures*) a ubikaci/ příp. útulek (*kennel/cattery*)“, proto by bylo vhodné, co nejkonkrétnější definování. Měly by být za definovány také pojmy „chov“ a „chovatel“. Provozovatel nemusí být vždy stejný jako chovatel. Rovněž je nejasné, kdy se definice vztahují k provozovatelům podniků (dle kapitoly II), a kdy se váží k ostatním kapitolám nařízení.

Výjimky, *Článek 4*:
U útulky by bylo vhodnější uvádět jeho celkovou kapacitu dle druhu zvířat, než počet zvířat, která zde mohou být umístěna v daný okamžik.

Psychický stav zvířat*; Článek 5, písm. e)*:
Nepovažujeme za vhodné, aby se v nařízení psalo explicitně o duševním stavu psů. Posouzení psychického stavu a utrpení je problematické a do značné míry subjektivní i u lidí,

tím více u zvířat, kde je stále aktuální nebezpečí personifikace. Bylo vhodné uvést, že zvířata musí mít zajištěny biologické, fyzikální a chemické potřeby, které povedou k zajištění dostatečného psychického stavu zvířete. Nepovažujeme za vhodné, aby majitele zvířat, které mohou trpět nějakou behaviorální poruchou mohli být postihováni, pokud jsou jejich zvířata chována ve vhodných podmínkách. Výkon dozoru by pravděpodobně s veterináři museli dělat i zvířecí psychologové.

Příbuzenská plemenitba; *Článek 6, č.3*:
Ačkoliv příbuzenská plemenitba není vhodná, neměla by být úplně zakázaná. Vyložený zákaz inbredního křížení by mohl výrazně negativně ovlivnit chov málopočetných plemen, v tomto případě by bylo vhodné pro výjimečné případy stanovit výjimku.

Kontroly soukromým veterinářem, *Článek 10*:
Pravidelné návštěvy všech chovatelských zařízení soukromým nebo úředním veterinářem jednou ročně nepovažujeme za proveditelné v ČR.

Kontrola podmínek chovu; Ustájení *Článek 12 + příloha I*:
Navzdory dobrému úmyslu stavit jasné podmínky pro chov psů a koček, jsou některé požadavky špatně ověřitelné při výkonu dozoru (např. délka pobytu vet tmě, četnost krmení). Některá ustanovení jsou naopak příliš obecná (např. cirkulace vzduchu, prašnost, koncentrace plynů jsou udržovány v neškodlivých mezích).

Zdraví; *Článek 13*:
S ohledem na věk dožití koček, navrhujeme sjednotit věk koček a fen pro prohlídku veterinářem před zařazením do reprodukce na 8 let.

Pauza mezi vrhy u koček; příloha I:
Navrhovaná 12-ti měsíční pauza po 3 vrzích je lépe dosažitelná u fen. Pohlavní cyklus kočky je diametrálně rozdílný, kočka je polyestrické zvíře, kdy se říje opakují v rozmezí 5-20 dní, dokud nedojde k zabřeznutí. Opakované říje představují významné riziko pro kočky (rozvoj pyometry, cystických ovárií, hyperestrogenismus). Dodržení 12 měsíců pauzy znamená podávání kontraceptiv se všemi negativními důsledky pro zdraví kočky, které mohou vést až k život ohrožujícím stavům, ztrátě plodnosti, či smrti zvířete. Navrhovaná norma je v tomto zaměřena jen na omezení porodů, ale nemyslí na blaho zvířat.

Regulace počtu císařských řezů u psů a koček, *příloha I*:

V nařízení by mělo být stanoveno, že zvířata, která nejsou schopna porodit přirozenou cestou a již dvakrát podstoupila císařský řez, nesmí být znovu zařazena do chovu. S každou další březostí se zvyšuje riziko prasknutí dělohy.

Kontejner; *Článek 12*:
Zde bychom uvítali výjimky umožňující dočasné držení v kontejneru, např. během přepravy, při výstavě zvířat.

Teplota; *příloha I*:
Přesné rozmezí teploty není kontrolovatelné. Navíc hodnocení samotné teploty bez zohlednění vlhkosti není relevantní. Nepovažujeme za vhodné stanovovat požadavek na teplotu platící pro všechny státy EU bez ohledu na zeměpisné rozdíly. Záleží také na stáří zvířete, jeho zdravotním stavu, na fyzické zátěží zvířete, plemeni apod. Ustanovení by bylo vhodné upravit minimálně s ohledem na zdravotní stav zvířat a léčbu nákaz.

Osvětlení; *příloha I*:
Přesné určování doby tmy a světla, nepovažujeme za vhodné, ani nutné. Lepší by bylo uvést, že je nezbytné poskytnout psům a kočkám tmu/světlo dle cirkadiálních rytmů zvířat, ale je zakázáno chovat zvířata ve tmě trvale.

Prostorové podmínky – přílohy nařízení *Článek 12 a příloha I*:
V rámci uvedení minimálních prostorových požadavků v příloze nařízení bychom uvítali vztažení prostorových požadavků ke kohoutkové výšce namísto k živé hmotnosti. Z praktického hlediska je kohoutková výška méně variabilní faktor oproti váze zvířete. I pro výkon dozoru je lépe kontrolovatelná kohoutková výška.

Krmení; *Článek 11 a příloha I*:
Není vhodné stanovovat počet krmení zvířat během dne právním předpisem. Četnost krmení se řídí věkem, zdravotním stavem a fyzickou zátěží zvířete, plemenem. U dospělých psů se krmná dávka předkládá zpravidla 1x denně. Krmit březí fenu ad libitum může u celé řady fen vyvolat velké zdravení problémy. U psů neplatí, že sní jen tolik, kolik potřebují. Frekvence a další postupy by mohly být stanoveny např. v provozním řádu provozovatele.

Schvalování chovatelských zařízení; *článek 16*:
Dále se domníváme, že i pouhá registrace chovů kompetentní autoritou v souladu s předpisy AHL bude dostačující. I tak to přinese výraznou administrativní zátěž pro dozorové orgány, a to nad rámec jejich současných personálních kapacit. Návrh by dle našeho názoru přinesl

nepřiměřenou administrativní zátěž i chovatelům, kteří postupují v souladu s legislativou. Pokud by mělo navíc dojít i k nařízení provádění pravidelných kontrol těchto schválených subjektů, v ČR by došlo v případě kontrolního orgánu k neřešitelné situaci.

Národní databáze psů a koček a propojení s databází EU; *Článek 17 a 19*:
ČR má výhrady k navržené přechodné lhůtě pro zřízení národních databází pro psy a kočky v délce 3 let, s ohledem na délku výběrových řízení, vytvoření celého systému, jeho uvedení do praxe a provedení všech souvisejících legislativních úprav. Je nezbytné, aby byla vzata v úvahu situace v jednotlivých ČS, většina ČS sice již nějakou formu registru disponuje, nicméně ČR v tuto chvíli nemá žádný funkční národní registr pro psy ani kočky. Z pohledu ČR je také problematická navrhovaná krátká přechodná doba 3 let pro registraci všech psů a koček určených k prodeji/umístění na trh a jejich označení mikročipem a zaregistrování do národní databáze (přičemž do 5 let musí ČS zajistit interoperabilitu databáze s ostatními ČS). V ČR v tuto chvíli není ani zakotvena plošná povinnost označování koček čipem. Navrhujeme prodloužit přechodné období pro na 5 let pro vytvoření databáze zvířat a registraci zvířat a 7 let pro interoperabilitu databáze s ostatními ČS.
Za dozor navrhujeme v evidenci zvířat evidovat navíc identifikační číslo (číslo mikročipu) matky psa/kočky. Ve výsledku se jedná o snazší dosledovatelnost zvířat (křížová kontrola) a v konečném důsledku snazší odhalování podvodů při obchodování se zvířaty nebo obcházení předpisů DŽPZ psů a koček.
ČR dále zastává názor, že povinná evidence by se měla vztahovat pouze na registraci psů, nikoliv koček.
Z návrhu nařízení není jasné, zda se článek 17 vztahuje na všechny psy a kočky v EU, anebo pouze na psi a kočky, které budou přemísťování za účelem obchodování.

Registrace v novém členském státě; *Článek 21*:
Registraci zvířete do národní databáze do 48 hodin po příjezdu psa/kočky na místo určení považujeme za příliš krátkou. Vhodnější lhůta by byla 5 -7 dní. Dále považujeme za vhodné uvést lhůtu ve dnech, ne hodinách, a uvést, že se jedná o pracovní dny.

Číslo čipu musí identifikovat zemi původu, *příloha II*:
Dle ISO 11784 je za unikátnost čísla čipu odpovědný státní orgán v dané zemi, který dohlíží na unikátnost vydávaných čísel čipů. V zemích, kde takováto instituce neexistuje, je kód země nahrazen kódem výrobce, na kterého je přenesena odpovědnost za unikátnost vydaných čísel čipů. V České republice dosud neexistuje odpovědný státní orgán, který by dohlížel na unikátnost vydávaných čísel čipů s kódem země pro zájmová zvířata. Vzhledem k tomu, že na trhu existují výrobci, kteří i přes to kód země ve svých čipech uvádějí, existuje riziko vzniku

duplicit jednotlivých čipů. To může komplikovat registraci čipů zvířat v národních databázích. Statní veterinární správa však není kompetentní ke kontrole dodržování požadavků ISO norem.

Prodej v pet shopech:
Považujeme za vhodné, aby byl v budoucnu zaveden úplná zákaz prodeje koček a psů v pet shopech. Období po odstavu od matky považujeme u koťat za velmi důležité u ohledem na období rané socializace. Koťata v tomto období potřebují co nejčastější podněty, aby si navykla na běžnou péči a chod domácnosti a soužití s člověkem. Takovouto individuální péči není schopen personál v obchodě se zvířaty ani při nejlepší vůli poskytnout. U kotěte, které pobývalo nějaký čas v obchodě se zvířaty, je velké riziko, že se u něj projeví některá z poruch chování. Dalším faktorem je, že zvíře po odstavu prochází dvakrát aklimatizací na nové prostředí, která způsobuje nadměrnou míru stresu – v obchodě a u nového majitele.

Termín „pitná voda“; *Článek 11*:
"potable water" = pitná voda v ČR musí splňovat přísné limity stanovené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., vhodnější by bylo použít termín "napájecí voda".

Regulace prodeje přes internet:
Ztotožňování prodejců psů a koček považujeme z dobrý nápad, nicméně lze očekávat, že se šedý trh přesune na internetové stránky třetích zemí.

Útulky;
V praxi se často setkáváme s tím, že zapsaný spolek nemá žádné vlastní zařízení, ale sdružuje množství jednotlivých chovatelů, která mají ve svém obydlí tzv. depozita. Tento spolek je tedy vedený na jedné adrese, ale reálné držení zvířat probíhá ve vícero domácnostech. Ty jsou pak ze strany dozoru nekontrolovatelné. Proto by bylo vhodné postihnout nařízením i tato depozita umístěná v domácnostech.